

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Tentativa (Crime) (art. 14, inciso II e parágrafo único, do CP)

Vamos relembrar.

Você saca a arma, chega a dar alguns tiros (que não matam a vítima), mas é impedido de prosseguir no ataque com a chegada da polícia. Em outras palavras, iniciou-se a execução, mas o crime não se consumou por circunstâncias alheias a sua vontade. Trata-se de um CRIME TENTADO.

Você responderá por homicídio?

Sim, por **TENTATIVA DE HOMICÍDIO**. A punição será a do homicídio *diminuída de um a dois terços*.

Veja o que diz o Código Penal:

Art. 14 Diz-se o crime:

(...)

II - tentado, quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Um ponto importante da tentativa é que a consumação do crime não ocorre devido a **CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À VONTADE DO AGENTE**.

Como deve ser punida a TENTATIVA de um crime?

Duas teorias explicam isso:

- Para a Teoria SUBJETIVA – essa teoria valoriza o DOLO, a subjetividade do agente, por isso, pouco importa se o crime foi consumado ou tentado, logo, a pena será a mesma.
- Para a Teoria OBJETIVA – essa teoria leva em conta o que ocorreu, objetivamente, o que ocorreu, logo, a pena do consumado será maior que a pena do tentado.

Veja o que diz o Código Penal sobre o CRIME TENTADO:

Art. 14 Diz-se o crime:

(...)

II - tentado, quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Parágrafo único. Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de um a dois terços.

Portanto, como regra, adota-se, no Código Penal, a teoria **OBJETIVA**.

Ressalto uma exceção. Há crimes em que a tentativa é punida com a mesma pena do crime consumado, sem a diminuição legal.

Exemplo: Art. 309 do Código Eleitoral (“*votar ou **tentar votar**, mais de uma vez, ou em lugar de outrem*”).

Veja que o texto iguala o conduta CONSUMADA (VOTAR) e a TENTADA (TENTAR VOTAR), sendo aplicada a mesma pena.

A doutrina classifica esse crime como **de atentado ou de empreendimento, uma vez que o tipo penal prevê como crime o simples ATENTADO, a simples TENTATIVA**.

Vamos ver outras classificações.

Quanto ao resultado do crime, temos dois tipos de tentativa: na TENTATIVA CRUENTE (CRUENTA vem de CRU, de SANGUE) a vítima é atingida (“há sangue”). Na TENTATIVA INCRUENTA o agente não consegue atingir a vítima. Ressalta-se que tentativa incruenta **é perfeitamente punível**, visto que o agente executa o crime, que só não consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente (erra o alvo, por exemplo).

Quanto a possibilidade do resultado, temos dois tipos de tentativa: na TENTATIVA IDÔNEA, o resultado é alcançável, e só não se consuma por circunstâncias alheias a vontade do agente. Na TENTATIVA INIDÔNEA (CRIME IMPOSSÍVEL) é aquela em que por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumir-se o crime (o fato é atípico).

Quanto ao caminho do crime, temos dois tipos de tentativa: na primeira o agente INICIA a execução, mas é impedido de prosseguir por circunstâncias alheias, seria a TENTATIVA INACABADA OU IMPERFEITA. Já no segundo caso, o agente termina os atos executórios, mas crime não consuma também por circunstâncias alheias a sua vontade, seria a TENTATIVA ACABADA ou PERFEITA ou CRIME FALHO.

Vou exemplificar, João quer matar Mario. Na tentativa imperfeita, um policial intercepta João ao vê-lo sacar a arma, veja, houve tentativa, mas Mario sequer saiu ferido. Na tentativa perfeita, João atira em Mario que só é salvo após longa cirurgia.

Pergunto: em tese, qual TENTATIVA seria MAIS GRAVE? A tentativa perfeita, pois o agente terminou os atos executórios.

Logo, **quanto mais próximo da consumação, menor será a redução de pena da tentativa**. Esse é o firmado entendimento do STF:

A Turma, por maioria, deferiu habeas corpus para restabelecer acórdão de Corte local que reduzira, pela configuração da tentativa, metade da pena imposta a um delito de roubo praticado pelo paciente, em concurso material, com outros delitos também de roubo. Tratava-se, na espécie, de habeas corpus impetrado contra acórdão do STJ que mantivera a diminuição da reprimenda, em virtude da tentativa, no seu percentual mínimo (1/3), ao fundamento de que a conduta do paciente aproximara-se dos limites da consumação do crime, não se aperfeiçoando o resultado por circunstâncias alheias à vontade do agente. No caso, o paciente e co-réus, mediante grave ameaça exercida com emprego de revólver, subtraíram a moto da vítima, não a levando consigo porque esta possuía sistema de segurança que interrompera a transmissão de combustível, paralisando-a instantes depois do início da execução do delito, sendo a ação acompanhada pelas outras vítimas. Enfatizou-se que a capitulação da referida conduta como crime tentado, ou como delito consumado, não estaria em jogo. Discutir-se-ia, no caso, tão-somente o percentual de redução da pena. Aduziu-se que o Código Penal estabelece reprimenda menor para os crimes tentados em relação àquela aplicável aos consumados (“Art. 14 - Diz-se o crime: ... II - tentado, quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Parágrafo único - Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de um a dois terços.”). Tendo isso em conta, **salientou-se que a doutrina é assente no sentido de que a definição do percentual da redução da pena observará apenas o iter criminis percorrido, ou seja, tanto maior será a diminuição quanto mais distante ficar o agente da consumação, bem como tanto menor será a diminuição quanto mais se aproximar o agente da consumação do delito.** Reputou-se que a interpretação que melhor equacionaria a causa, por atender à idéia-força de proporcionalidade entre o crime e a pena, seria aquela desenvolvida pelo tribunal estadual, que concluíra que “a ação delitiva ficou entre um extremo e outro, não podendo, assim, a sanção ficar no mínimo nem no máximo, mas num meio termo”. Vencidos os Ministros Menezes Direito e Ricardo Lewandowski, que mantinham o acórdão do STJ. O primeiro por considerar que a hipótese não seria distinta daquela em que, havendo a posse do bem furtado, esta é obstada pela ação de policiais que perseguem, logo em seguida, o agente do ato ilícito e devolvem o bem à vítima. Já o Min. Ricardo Lewandowski apontava dúvidas quanto a ser possível avaliar-se, em habeas corpus, o quanto o roubador teria percorrido do iter criminis, pois se estaria revolvendo fatos e provas e, ademais, entendia ser subjetiva a avaliação do percurso por aquele feito, registrando, no ponto, que a simples inversão da posse da res já caracterizaria o roubo consumado. HC 95960/PR, rel. Min. Carlos Britto, 14.4.2009. (HC-95960)

Ressalta-se, por fim, que **ALGUNS DELITOS NÃO ADMITEM TENTATIVA**, os principais são:

- **CRIME CULPOSO:** ora, grosso modo o crime culposos ocorre “sem querer”, logo, é ilógico pensar que alguém tente praticar um crime “sem querer”.
- **CRIME PRETERDOLOSO:** como o resultado é culposos, não é admissível a tentativa.
- **CRIME OMISSIVO PRÓPRIO:** o crime se consuma com a simples omissão, logo, é impossível tentar se omitir.

Por fim, até existe tentativa de **CONTRAVENÇÕES PENAIAS**, porém, por determinação legal expressa, ela **não é punível**.

Saudações.

Professor RAFAEL ALBINO

Essa PALAVRA vale mais que sua aprovação:

“Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus.” Romanos 3:23

“Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados” Atos 3:19

"Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho Unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna". João 3:16

“Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo.” Romanos 10:9

Resumo

TENTATIVA

Art. 14 Diz-se o crime:

(...)

II - tentado, quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente.

A consumação do crime não ocorre devido a **CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À VONTADE DO AGENTE**.

Como deve ser punida a TENTATIVA de um crime?

- Para a Teoria SUBJETIVA – essa teoria valoriza o DOLO, a subjetividade do agente, por isso, pouco importa se o crime foi consumado ou tentado, logo, a pena será a mesma.
- Para a Teoria OBJETIVA – essa teoria leva em conta o que ocorreu, objetivamente, o que ocorreu, logo, a pena do consumado será maior que a pena do tentado. Adotada pelo Código Penal:

Art. 14 (...)

Parágrafo único. Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de um a dois terços.

Crime de atentado ou de empreendimento: ipo penal prevê como crime o simples ATENTADO, a simples TENTATIVA.

Classificação quanto ao resultado do crime:

- TENTATIVA CRUENTE (CRUENTA vem de CRU, de SANGUE) a vítima é atingida (“há sangue”).
- Na TENTATIVA INCRUENTA o agente não consegue atingir a vítima.

Classificação quanto a possibilidade do resultado:

- TENTATIVA IDÔNEA, o resultado é alcançável, e só não se consuma por circunstâncias alheias a vontade do agente.
- TENTATIVA INIDÔNEA (CRIME IMPOSSÍVEL) é aquela em que por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime (o fato é atípico).

Classificação quanto ao caminho do crime:

- TENTATIVA INACABADA OU IMPERFEITA, o agente INICIA a execução, mas é impedido de prosseguir por circunstâncias alheias;
- TENTATIVA ACABADA ou PERFEITA ou CRIME FALHO, o agente termina os atos executórios, mas crime não consuma também por circunstâncias alheias a sua vontade.

Quanto mais próximo da consumação, menor será a redução de pena da tentativa: *A definição do percentual da redução da pena observará apenas o iter criminis percorrido, ou seja, tanto maior será a diminuição quanto mais distante ficar o agente da consumação, bem como tanto menor será a diminuição quanto mais se aproximar o agente da consumação do delito (STF).*

NÃO ADMITEM TENTATIVA:

- **CRIME CULPOSO**
- **CRIME PRETERDOLOSO**
- **CRIME OMISSIVO PRÓPRIO**

Até existe tentativa de **CONTRAVENÇÕES PENAIS**, porém, por determinação legal expressa, ela **não é punível**.

Saudações.

Rafael Albino.

Texto: Professor(a) Rafael Perez Albino

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
